

ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES

de la société SM FORMATION (SARL)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Mohamed ELBOUÂNANI

né(e) le 12 mars 1985 à Marrakech, demeurant 5 rue de la République 13001 Marseille,
ci-après dénommé(e)

« **le Cédant** »

, d'une part,

ET

Monsieur Iheb-Yacine AMARA MOHAMMED

né(e) le 5 mai 2001 à Oran, demeurant 9 rue Comte Vert Bat L 06300 Nice,
ci-après dénommé(e)

« **le Cessionnaire** »

, d'autre part.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIIT :

Préambule

Le Cédant est propriétaire de **1 000 parts sociales** de la société **SM FORMATION**, SARL au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. de Draguignan sous le numéro 953309499, dont le siège social est sis 40 avenue Maximin Martin 83550 Vidauban (ci-après « la Société »).

Le Cédant souhaite céder, et le Cessionnaire souhaite acquérir, lesdites parts sociales aux conditions et modalités définies ci-après.

Article 1 — Objet de la cession

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, **1 000 parts sociales** qu'il détient dans le capital de la Société, d'une valeur nominale unitaire de **1 €**.

Article 2 — Prix de cession

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global, ferme et définitif de **cinq mille EUROS (5 000 €)**, soit un prix unitaire de **5 €** par part sociale.

Article 3 — Modalités de paiement

Le prix de cession est payable au comptant à la signature des présentes.

Article 4 — Transfert de propriété

Le transfert de propriété des parts sociales cédées intervient à la date de signature du présent acte, soit le **21 mai 2026**.

Le Cessionnaire est, à compter de cette date, subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Article 5 — Garanties du Cédant

Le Cédant garantit au Cessionnaire :

- être propriétaire des parts sociales cédées, libres de tout privilège, gage, nantissement ou droit quelconque au profit d'un tiers ;
- la régularité et la validité des parts sociales cédées et de leur inscription au registre de la Société ;
- n'avoir connaissance d'aucun fait, événement ou élément susceptible d'affecter substantiellement la valeur des parts sociales cédées.

Article 6 — Agrément

La présente cession a fait l'objet d'un agrément préalable de la collectivité des associés conformément à l'article 11 des statuts et à l'article L. 223-14 du Code de commerce.

Article 7 — Enregistrement et formalités fiscales

Le présent acte sera enregistré auprès du service de l'enregistrement compétent dans le délai d'un mois à compter de sa signature. Les droits d'enregistrement (3% après abattement) sont à la charge du **Cessionnaire**.

Article 8 — Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur adresse respective indiquée en tête du présent acte.

Article 9 — Loi applicable et juridiction compétente

Le présent acte est soumis au droit français. Tout litige relatif à son exécution ou son interprétation sera de la compétence exclusive des tribunaux français.

Fait à **Vidauban**, le **21 mai 2026**, en quatre exemplaires originaux, dont :

- un pour le Cédant ;
- un pour le Cessionnaire ;
- un pour la Société ;
- un pour l'enregistrement.

Monsieur Mohamed ELBOUÂNANI

Le Cédant

**Monsieur Iheb-Yacine AMARA
MOHAMMED**

Le Cessionnaire